

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1289/2532

บริษัท ดุสิต บริการ จำกัด
นาย สุขเมธ แผ่น สุวรรณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 183 วรรคสอง, มาตรา 205

ทนายจำเลยทั้งสองทราบวันนัดชี้สองสถานแล้ว แต่ไม่มีฝ่ายจำเลยทั้งสองมาศาลในวันนัด ศาลชั้นต้นจึงได้ชี้สองสถานและนัดสืบพยานโจทก์ไป ถือได้ว่าทนายจำเลยทั้งสองทราบวันนัดสืบพยานโจทก์แล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183 วรรคสองและถือว่าจำเลยทั้งสองทราบนัดด้วย การที่ฝ่ายจำเลยทั้งสองไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์โดยไม่ปรากฏเหตุขัดข้อง จึงเป็นการจงใจไม่มาศาล แม้ทนายจำเลยทั้งสองทึ่งคดีตั้งแต่วันชี้สองสถานโดยไม่แจ้งนัดให้จำเลยทั้งสองทราบ จำเลยทั้งสองก็จะอ้างเป็นเหตุขอให้พิจารณาใหม่หาได้ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินพร้อมค่าเสียหายถึงวันฟ้องรวม 428,451.03 บาท และค่าเสียหายอัตราร้อยละ 13 ต่อปีจากต้นเงิน 418,844.07 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระ ขอให้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์ ถ้าเงินที่ได้ยังไม่พอชำระหนี้ก็ให้บังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธความรับผิดชอบหลายประการขอให้ยกฟ้องจำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณา ศาลชั้น

ต้นพิพาททำให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้จำนวน 418,844.07 บาท แก่โจทก์ พร้อมค่าเสียหายอัตราร้อยละ 13 ต่อปี จากต้นเงิน 21,496.23 บาท นับแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2526 และจากต้นเงิน 397,347.84 บาท นับแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ค่าเสียหายคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 6,450.62 บาท และ 3,156.34 บาท ตามลำดับหากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้บังคับจำนองที่ดิน โฉนดเลขที่ 108442 ตำบลบางซื่อ (บางเขนฝั่งใต้) อำเภอดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถ้าได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้บังคับเอา จากทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลย ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า มีเหตุสมควรที่จะให้มีการ พิจารณาคดีใหม่ตามคำร้องของจำเลยทั้งสองหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อศาล ชั้นต้นนัดชี้สองสถานในวันที่ 20 มิถุนายน 2529 เวลา 13.30 นาฬิกา ทนายจำเลย ทั้งสองได้ทราบวันนัดนั้นแล้ว แต่เมื่อถึงวันนัดดังกล่าว ฝ่ายจำเลยไม่มีผู้ใดมาศาล ศาลชั้นต้นจึงทำการชี้สองสถานไป โดยให้นัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2529 เวลา 09.00 นาฬิกา ครั้นถึงวันนัดสืบพยานโจทก์คงมีแต่ทนายโจทก์มาศาล ฝ่ายจำเลยทั้งสองไม่มา ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าจำเลยทั้งสองขาดนัดพิจารณา เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183 วรรคสอง ได้บัญญัติว่า ให้ คู่ความมาศาลในวันชี้สองสถาน ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลให้ถือว่าได้ทราบกระบวนการ พิจารณาของศาลในวันนั้นแล้ว ดังนั้นเมื่อทนายจำเลยทั้งสองทราบกำหนดวันนัดชี้ สองสถาน แต่ไม่ได้มาศาลในวันนัดดังกล่าว จึงถือว่าทนายจำเลยทั้งสองทราบ กำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ ซึ่งศาลชั้นต้นได้กำหนดนัดในวันชี้สองสถานโดยชอบ แล้วเพราะทนายจำเลยถือว่าเป็นคู่ความอยู่ในฐานะจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(11) มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาตามมาตรา 1(7)

เมื่อทนายจำเลยทั้งสองทราบวันนัดสืบพยานโจทก์แล้ว ก็ต้องถือว่าจำเลยทั้งสองทราบวันนัดดังกล่าวด้วย การที่ฝ่ายจำเลยทั้งสองไม่มาศาล ในวันนัดสืบพยานโจทก์โดยไม่ปรากฏเหตุขัดข้อง จึงเป็นการจงใจไม่มาศาล ที่จำเลยทั้งสองรู้ว่าทนายจำเลยทั้งสองทักคดีตั้งแต่วันขึ้นสองสถานแล้ว และได้แจ้งวันนัดให้จำเลยทั้งสองทราบทำให้จำเลยทั้งสองได้รับความเสียหาย ศาลชั้นต้นจึงชอบที่จะทำการไต่สวนแล้วจึงมีคำสั่งนั้นเห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความดังข้ออ้างของจำเลยทั้งสอง แต่เมื่อตามกฎหมายถือว่าจำเลยทั้งสองได้ทราบวันนัดดังกล่าวข้างต้นแล้ว จำเลยทั้งสองจะขอให้พิจารณาคดีใหม่หาได้ไม่ หากจำเลยทั้งสองได้รับความเสียหายจากการกระทำของทนายจำเลยอย่างไร ก็ชอบที่จะไปว่ากล่าวเอา กับทนายความคนนั้น"

พิพากษายืน

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>